

МИРОВОМУ СУДЬЕ СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
№ 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА г. МОСКВЫ
ОТ ДОЛЖНИКА: Иванова Мария Ивановна
100012, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв.
18
тел.: +7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru
Дело № 2-0001/2026

ВОЗРАЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Судебный приказ №case_number вынесен [order_date] взыскателем ПАО Сбербанк, банк.
Сумма взыскания составляет 127450 руб.

Судебный приказ получен мною [receive_date]. Настоящее возражение подаю в
установленный законом десятидневный срок согласно ст. 128 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 128, 129 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, возражаю против исполнения
вышеуказанного судебного приказа по следующим основаниям:

Должник оспаривает сумму взыскания ввиду того, что банк не учел платежи за
январь–апрель 2026 года на общую сумму 28 000 рублей. Кроме того, банком
неправомерно начислены пени в период приостановления обязательства, что
противоречит положениям статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дополнительно сообщаю следующие обстоятельства дела:

Банк не представил доказательств обоснованности начисления пеней в указанный
период.

Прошу отменить судебный приказ №case_number полностью на основании ст. 129 ГПК
РФ.

Приложение:

копия документа, подтверждающего дату получения судебного приказа.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____